

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6/2533

นาง แพ ล ดวงศ รี
นาย โสภา โปธิ สาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367

ที่พิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า แม้โจทก์จะเสียภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมาก็มิได้เป็น
ข้อสันนิษฐานว่ามีสิทธิครอบครอง เมื่อจำเลยได้ครอบครองที่พิพาทในฐานะเป็น
เจ้าของมานานถึง 20 ปีแล้วจำเลยจึงได้สิทธิครอบครอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของนายเพย บรร
ลือทรัพย์ บิดาโจทก์ ต่อมาปี พ.ศ. 2519 บิดาโจทก์ได้นำที่ดินพิพาทไปประกันหนี้
เงินยืมของนายสุข ขาวงามเป็นเงิน 1,500 บาท โดยมอบที่ดินพิพาทให้นายสุขทำ
กินต่างดอกเบี้ยยไม่มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอน นายสุขยินยอมให้บิดาโจทก์ไถ่ถอนคืน
เมื่อใดก็ได้ ต่อมาปี พ.ศ. 2524 นายสุขได้ให้จำเลยเป็นผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
พิพาทแทน ต่อมาในเดือนกันยายน 2527 บิดาโจทก์และนายสุขถึงแก่กรรม ที่ดิน
พิพาทจึงเป็นมรดกตกทอดได้แก่โจทก์โจทก์ขอไถ่ถอนที่ดินพิพาทคืนจากจำเลย
จำเลยจะให้ไถ่คืนในราคา 50,000 บาท ขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินพิพาทตามแผนที่
ท้ายฟ้องเป็นของโจทก์ ให้จำเลยส่งมอบที่ดินพิพาทคืนให้แก่โจทก์และรับชำระหนี้
เงินกู้จากโจทก์จำนวน 1,500 บาท จำเลยให้การว่าเมื่อประมาณ 26 ปีมาแล้ว บิดา
โจทก์ได้นำที่ดินพิพาทแลกเปลี่ยนกับกระบือ 1 ตัว ของนายสุข ขาวงาม จากนั้นบิดา

โจทก์ได้สละการครอบครองที่ดินพิพาทและส่งมอบให้แก่นายสุข ต่อมาอีก 6 ปีนายสุขก็ได้นำที่ดินพิพาทแลกกับกระบือ 1 ตัวของจำเลย จำเลยได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมา หาได้ครอบครองแทนบิดาโจทก์ไม่ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิไถ่ถอนที่ดินพิพาทคืนจากจำเลยได้หรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าบิดาโจทก์มีนาประมาณ 80 ไร่เศษ นับว่ามาก ย่อมต้องการกระบือไว้ใช้ทำนา ที่ดินพิพาทเป็นป่าละเมาะเป็นส่วนใหญ่ใช้ทำนาได้เพียง 1-2 ไร่เท่านั้น จึงมีราคาถูกและขายยาก ถ้าแลกกระบือในราคาไม่ต่างกันมากนักก็สมเหตุผล เพราะสะดวกไม่ต้องขายที่ดินพิพาทก่อนแล้วจึงจะซื้อกระบือ แต่ถ้าราคาต่างกันมากบิดาโจทก์มีนาถึง 80 ไร่เศษ มิได้ยากจน น่าจะรีบไถ่ถอนคืนโดยเร็วไม่น่าจะปล่อยเวลาล่วงเลยมาถึง 7 ปี จนกระทั่งถึงแก่กรรม ฉะนั้นข้อที่โจทก์นำสืบว่ายืมเงินนายสุข 1,500 บาท แล้วมอบที่ดินพิพาทให้นายสุขทำกินต่างดอกเบี้ย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 นายสุขได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จึงให้จำเลยซึ่งเป็นน้องเขยเข้าทำกินในที่ดินพิพาทแทนนั้น เห็นว่าพยานโจทก์เบิกความลอย ๆ จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ฝ่ายจำเลยมีสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งมีพนักงานเจ้าหน้าที่รับรองถูกต้องตามเอกสารหมายเลข 1 และ 2 ว่า นายสุขได้ย้ายครอบครัวไปอยู่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 บิดาโจทก์เอาที่ดินพิพาทมาแลกกระบือ 1 ตัว ของนายสุขตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ครั้งนายสุขจะย้ายครอบครัวจึงได้เอาที่ดินพิพาทมาแลกกระบือเพศเมีย ซึ่งยังไม่มีตัวพิมพ์รูปพรรณของจำเลย การแลกที่ดินพิพาททั้ง 2 คราวนายเพื่อน ทองศรี ผู้ใหญ่บ้านและนางเกียง ขาวงาม ภรรยาของนายสุขเป็นพยานรู้เห็นด้วย กระบือที่นายสุขแลกไปขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่ออกลูกจนถึงชั้นเหลนแล้ว ฝ่ายจำเลยมีพยานเอกสารและพยานบุคคลเบิกความอย่างมีเหตุผลทำให้มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือ

เปล่า จำเลยครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของมานานถึง 20 ปีจึงได้สิทธิครอบครอง ที่
โจทก์ฎีกาว่า โจทก์ได้เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ดินพิพาทตลอดมานั้น เห็นว่าการเสียภาษี
บำรุงท้องที่มิได้เป็นข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียมีสิทธิครอบครองแต่อย่างใดศาลล่างทั้งสอง
พิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>